

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN
DEMANDANTE

v.

MAYRA TORO BELÉN
DEMANDADA

CASO NÚM.:

SALA NÚM.:

SOBRE: INJUNCTION; AUSENCIA
DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

QUERELLA: 2023-SRQ-015117

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante “Junta”), representada por los abogados que suscriben, quien muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:**

- La parte demandante lo es la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, cuya dirección física es la siguiente: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego Pda. 22, Santurce, Puerto Rico, 00912.
- A tenor con las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, (23 L.P.R.A. § 9024), la Junta es la agencia autorizada a presentar recursos como el presente.
- A tales efectos, la ley Núm. 161-2009, dispone en su Artículo 14.1¹ lo siguiente:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y**

¹ Id. § 9024 – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. (Énfasis Suplido)

4. La parte demandada se encuentra compuesta por la Sra. Mayra Toro Belén, quien es dueña, oficial, agente, sirviente, empleada, cesionaria o causahabiente de la propiedad objeto de la presente Demanda. Propiedad que ubica en la Urb. Porta Coeli A-19 Calle 2 en el Municipio de San Germán, Puerto Rico 00683 y cuyo número de catastro es el 334-035-183-14-001.
5. El 5 de diciembre de 2023, personal de la Oficina de la Junta de Planificación inspeccionó la propiedad objeto de la presente Demanda, en la cual encontraron:
 - La construcción de una marquesina ubicada en el extremo lateral izquierdo de la propiedad con materiales consistentes en hormigón y bloques y medidas aproximadas de doce pies de ancho por cuarenta y siete pies de largo.
 - La construcción de una terraza abierta con materiales consistentes en madera y zinc y medidas aproximadas de cuarenta y cinco pies de ancho por doce pies de largo.
 - La construcción de una extensión a la marquesina en hormigón y bloques y con medidas aproximadas de doce pies de ancho por cinco pies de largo.
 - Construcción de techo y columnas en la entrada principal de la propiedad en hormigón y bloques y con medidas aproximadas de cinco pies de ancho por dos pies de largo.
 - La totalidad de las obras fueron construidas en ausencia de permiso de construcción.
6. A tenor con lo anterior, la parte demandada construyó en contravención con el Art. 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y las Reglas 1.6.7 y 3.2.1 del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios vigente desde el 16 de junio de 2023.

7. Evaluado lo anterior, el 1 de octubre de 2024 la Junta de Planificación emitió y notificó a la parte demandada una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Certificación de Notificación.*
8. En la referida Orden de Mostrar Causa, se le apercibió a la parte demandada, que de no presentar evidencia en un término de veinte (20) días, se le impondría una multa de dos mil ciento veintiséis dólares con cuarenta centavos (\$2,156.40) por incumplir con el Art. 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y las Reglas 1.6.7 y 3.2.1 del Reglamento Conjunto, *supra*. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Certificación de Notificación.*
9. Además, se le advirtió que, de no recibir la información solicitada, se daría por puesta la multa y se podría acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar una Orden Judicial para ordenar el cese y desista, la demolición de las obras de construcción a su consto y el cobro de la multa y la imposición de honorarios de abogado. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Certificación de Notificación.*
10. De igual forma, se le apercibió que, para cumplir con la Orden, tenía que evidenciar que había comenzado el proceso de legalización a través del permiso requerido, en el mismo término de veinte (20) días o en la alternativa presentar evidencia de haber eliminado las violaciones. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Certificación de Notificación.*
11. A pesar de lo anterior, al momento de la radicación de la presente Demanda, la parte demandada no ha presentado evidencia de legalizar las violaciones que mantiene en propiedad antes mencionada, ni ha satisfecho la multa impuesta por la Junta de Planificación.
12. La parte demandada, por lo tanto, incumplió con lo ordenado por la Junta de Planificación en la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa.
13. El estado tiene el deber ministerial de velar por la seguridad de todos sus ciudadanos. Es el estado quien tiene las herramientas para fiscalizar que todos y

cada una de las construcciones efectuadas en Puerto Rico cuenten con los permisos necesarios que les confieran legalidad.

14. Todo ciudadano debe construir conforme a la ley. No permitir que la Junta imponga todo el peso de la ley, sería permitir construcciones desmedidas y desleales en toda la Isla.

POR TODO LO CUAL, la parte demandante solicita a este Honorable Tribunal se sirva de expedir un Auto de *Injunction* petitionado, en los siguientes términos:

1. Ordenando a la parte demandada y/o a sus oficiales, agentes, contratistas y/o empleados, cesionarios o causahabientes a demoler las obras ilegalmente construidas en la propiedad ubicada en la Urb. Porta Coeli A-19 Calle 2 en el Municipio de San Germán, Puerto Rico 00683 y cuyo número de catastro es el 334-035-183-14-001.
2. Ordenando el pago de dos mil ciento veintiséis dólares con cuarenta centavos (\$2,156.40), por concepto de multa impuesta a tenor con la Orden de Mostrar Causa emitida el 1 de octubre de 2024.
3. Concediéndole a la Junta de Planificación las costas y honorarios de abogados a favor del Gobierno de Puerto Rico por una suma no menor de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00).
4. Concediéndole a la Junta de Planificación cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Ponce y San Juan, para Mayagüez, Puerto Rico a 25 de marzo de 2025.

f/Lcdo. Walter J. Pérez García
RUA NÚM.: 20859
PO Box 483
Mercedita, PR 00715-0483
Email: lcdo.walterperez@gmail.com

f/ Lcda. Ashley La Torre Navarro
RUA NÚM.: 21,578
252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801
San Juan, Puerto Rico 00918
(787)332-0918
Email: ashley.latorre@cdogrouppr.com

f/ Lcdo. Alfonso A. Orona Amilivia
252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801

San Juan, Puerto Rico 00918
(787)332-0918
RUA NÚM.: 17,805
Email: alfonso.orona@gmail.com